



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ibrahim Radjak Alias Sango
2. Tempat lahir : Pilohayanga
3. Umur/Tanggal lahir : 58/14 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ibrahim Radjak Alias Sango tidak ditahan ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rianti Tomayahu Alias Ria
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 November 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
7. Agama :
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rianti Tomayahu Alias Ria tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Radji Mohammad,S.H,M.H Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo) beralamat di Jln. Durian no 28, Kel Dulalowo, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02/Pid/2020/I/YLBHI-GTLO tertanggal 6 Januari 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IBRAHIM RADJAK als SANGO dan terdakwa II RIANI TOMAYAHU als RIA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IBRAHIM RADJAK als SANGO dan terdakwa II RIANI TOMAYAHU als RIA dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I IBRAHIM RADJAK Alias SANGO bersama sama dengan Terdakwa II RIANI TOMAYAHU Alias RIA pada tahun 2016 waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Dusun I Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain yakni saksi korban MUSTAPA TALIB dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saksi korban MUSTAPA TALIB membeli tanah (sawah) milik saksi Saripa Radjak (Kakak terdakwa I) dengan luas $\pm$ 2.500 M2 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa I menggadaikan tanah sawah miliknya kepada saksi korban Mustapa Thalib, kemudian tahun 2004 menjual tanahnya kepada saksi korban yang batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum dalam fotocopy Surat Pernyataan jual beli tertanggal 25 April 2004 yang ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa lokasi tanah (sawah) milik terdakwa dibeli oleh saksi korban tersebut masih satu sertifikat dengan tanah milik saksi SARIPA RADJAK atas nama orang tua terdakwa yakni RAJAK MANOI dan belum dipisahkan untuk masing-masing ahli waris.
- Bahwa pada tahun 2010 anak Terdakwa I dan Terdakwa II akan membatalkan dan mengembalikan uang pembayaran atas tanah sawah tersebut namun saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendaftarkan gugatan jual beli tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor :19/Pdt.G/2010/Pn.LBT tanggal 11 Maret 2011 Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. Karena tidak merasa puas dengan putusan tersebut, para Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dan hasil putusannya Nomor : 18/PDT/2011/PT.GTLO tanggal 14 November 2011 menyatakan Gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tidak dapat diterima.
- Bahwa tahun 2015 kakak dan adik-adik terdakwa I mengambil alih dan menguasai tanah yang sudah dibeli oleh saksi korban namun mereka menyadari kesalahan dan kekeliruan mereka kemudian mereka membuat surat pernyataan penyerahan tanah/sawah tertanggal 8 Agustus 2016, saat itu juga saksi korban membuat surat perjanjian penggarapan tanah sawah kepada saksi Maimuna Radjak (adik Terdakwa I) untuk menggarap tanah tersebut namun hanya sekitar 1 (satu) bulan yakni

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2016 tanah /sawah yang telah dibajak oleh saksi Maimuna Radjak langsung dikuasai oleh terdakwa I bersama terdakwa II dengan cara melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan atau tanpa seijin pada saksi MAIMUN RADJAK dan juga saksi korban selaku pemilik tanah dan hingga saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa saksi korban MUSTAPA TALIB selaku pemilik tanah yang sah telah memberikan peringatan kepada Terdakwa, yaitu berdasarkan Surat Pemberitahuan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 26 Desember 2016, 28 Desember 2016 dan 2 Januari 2017, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IBRAHIM RADJAK Alias SANGO bersama sama dengan Terdakwa II RIANI TOMAYAHU Alias RIA pada tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 waktu siang hari di Dusun I Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yakni saksi korban MUSTAPA TALIB*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saksi korban MUSTAPA TALIB membeli tanah (sawah) milik saksi Saripa Radjak (Kakak terdakwa I) dengan luas $\pm$ 2.500 M2 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa I menggadaikan tanah sawah miliknya kepada saksi korban Mustapa Thalib, kemudian tahun 2004 menjual tanahnya kepada saksi korban yang batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum dalam fotocopy Surat Pernyataan jual beli tertanggal 25 April 2004 yang ditanda tangani oleh terdakwa.

- Bahwa lokasi tanah (sawah) milik terdakwa dibeli oleh saksi korban tersebut masih satu sertifikat dengan tanah milik saksi SARIPA RADJAK atas nama orang tua terdakwa yakni RAJAK MANOI dan belum dipisahkan untuk masing-masing ahli waris dan belum bersertifikat.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 anak terdakwa I akan membatalkan dan mengembalikan uang pembayaran atas tanah sawah tersebut namun saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendaftarkan gugatan jual beli tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor :19/Pdt.G/2010/Pn.LBT tanggal 11 Maret 2011 Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. Karena tidak merasa puas dengan putusan tersebut, para tersangka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dan hasil putusannya Nomor : 18/PDT/2011/PT.GTLO tanggal 14 November 2011 menyatakan Gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tidak dapat diterima.

- Bahwa tahun 2015 kakak dan adik-adik terdakwa I mengambil alih dan menguasai tanah yang sudah dibeli oleh saksi korban namun mereka menyadari kesalahan dan kekeliruan mereka sehingga mereka membuat surat pernyataan penyerahan tanah/sawah tertanggal 8 Agustus 2016, kemudian saat itu juga saksi korban membuat surat perjanjian penggarapan tanah sawah kepada saksi Maimuna Radjak (adik Terdakwa I) untuk menggarap tanah tersebut namun hanya sekitar 1 (satu) bulan yakni sekitar bulan September 2016 tanah /sawah yang telah dibajak oleh saksi Maimuna Radjak langsung dikuasai oleh terdakwa I bersama terdakwa II dengan cara melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan atau tanpa seijin pada saksi MAIMUN RADJAK dan juga saksi korban selaku pemilik tanah dan hingga saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa saksi korban MUSTAPA TALIB selaku pemilik tanah yang sah telah memberikan peringatan kepada para Terdakwa, yaitu berdasarkan Surat Pemberitahuan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 26 Desember 2016, 28 Desember 2016 dan 2 Januari 2017, namun para Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang – undang R.I Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah sawah oleh para terdakwa ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Dusun I Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Sekarang Tanah tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari proses gadai lalu dijual oleh terdakwa pada tahun 2003 ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saudari Saripa Radjak menjual tanah/sawahnya dengan luas ± 2.500 M2 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa Ibrahim Radjak alias Sango menggadaikan tanah/sawah lalu tanah tersebut telah dijual kepada saya tahun 2003, lalu pada tahun 2010 anak terdakwa Isman Radjak akan membatalkan dan mengembalikan uang pembayaran atas tanah sawah tersebut namun saya tidak mau, kemudian pada tahun 2016 para terdakwa bersama anaknya langsung melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan ataupun meminta ijin kepada saya ataupun kepada saudari Maimuna Radjak karena pada saat itu tanah sawah tersebut sedang dikerjakan oleh saudari Maimuna Radjak dan sampai dengan sekarang para terdakwa akan menanam padi lagi ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut tercantum pada surat pernyataan jual beli dan saksi Saripa Radjak serta mengetahui Kepala Desa ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan tanah tersebut sudah pernah diajukan secara keperdataan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan putusan No. 19/Pdt.G/2010/PN.Lbt tanggal 11 Maret 2011 dengan amar " Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya", selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo yang juga telah diberikan putusan Pengadilan dengan No. 18/Pdt/2011/PT.Gtlo tanggal 14 November 2011 dengan amar "Mengadili Sendiri, Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II / Pembanding I dan II Tidak Dapat Diterima".
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa Ibrahim Radjak menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanah/sawah tersebut, dan terdakwa Rianti Tomayahu menanggapi bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengambil atau merampas tanah tersebut dari saksi melainkan mengambil tanah tersebut dari saudari Maimuna Radjak ;

- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dilakukan musyawarah di Desa tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan somasi kepada terdakwa , tertanggal 26 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara), tanggal 28 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara) dan tanggal 2 Januari 2017 (terlampir dalam berkas perkara), namun para Terdakwa tidak menghiraukannya.

2. Husin Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah sawah milik saksi Mustapa Talip ;
- Bahwa Yang melakukan penyerobotan atas tanah sawah tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa Letaknya di Dusun I Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah tersebut ialah adanya transaksi jual beli tanah/sawah antara Mustapa Talip dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selaku Mertua dari saudara Mustapa talip dan saya juga yang membuat atau menulis kwitansi jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan jual beli tanggal 24 April 2004 dan kwitansi tanggal 20 Maret 2002 yaitu jual beli antara Ibrahim Radjak alias Sango dan Mustapa Talip serta jual beli antara Saripa Radjak dan Mustapa Talib ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Maimuna Radjak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah sawah milik saksi Mustapa Talip ;
- Bahwa Yang melakukan penyerobotan atas tanah sawah tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa Letaknya di Dusun I Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa telah menguasai tanah sawah milik dari saudara Mustapa Talib ;
- Bahwa sebelumnya saksi yang mengolah tanah sawah tersebut atas ijin dari saudara Mustapa Talib;
- Bahwa sawah tersebut berasal dari orangtua kami Almarhum Rajak Manoi kemudian sudah dibagi-bagi kepada lima bersaudara, dan untuk bagian dari Terdakwa I pada tahun 2002 digadaikan kepada saudara Mustapa Talib dan pada tahun 2003 sudah dijual kepada saudara Mustapa Talib, begitu juga sawah milik dari saudari saripa Radjak, dan sekarang dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penyerobotan awalnya pada tahun 2015 saya yang mengerjakan sawah atas kuasa dari saudara Mustapa Talib hingga dua kali panen, ketika akan menanam padi yang ketiga kali para terdakwa serta anaknya langsung melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan atau ijin kepada saya ataupun kepada saudara Mustapa Talib, hal ini mereka lakukan hingga panen sampai dengan sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantahnya ;

4. Saripa Radjak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah sawah milik saksi Mustapa Talip ;
- Bahwa Yang melakukan penyerobotan atas tanah sawah tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa Letaknya di Dusun I Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Tanah sawah tersebut milik dari saudara Mustapa Talib yang dibeli dari saksi dan terdakwa Ibrahim Radjak ;
- Bahwa tanah sawah milik saksi yang dibeli oleh mustapa talib luasnya $\pm$ 2.500M2 dan dari terdakwa Ibrahim Radjak ada dua petak ;
- Bahwa saksi menjual tanah milik saksi sendiri kepada saudara Mustapa Talib pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi jual beli dan surat jual beli dihadapan Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa I menanggapi bahwa terdakwa I tidak menjual tanah sawah tersebut kepada Mustapa Talib melainkan hanya menggadaikan tanah sawah tersebut, dan terdakwa II menanggapi bahwa tidak membenarkan tandatangan tersebut ;

5. H Usman Mootalu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah jual beli tanah sawah pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menjabat kepala desa Pilohayanga sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa awalnya saudara Mustapa Talib datang kerumah saya dan menyampaikan terjadinya jual beli tanah sawah dengan terdakwa I serta membawa 3 (tiga) lembar kwitansi yakni 2 (dua) lembar kwitansi gadai dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli, lalu saya sarankan bahwa setahu saya tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama orangtua Terdakwa I (Rajak Manoi) maka saya sarankan untuk ke PPAT ataupun ke BPN untuk dilakukan pemisahan namun tidak diindahkan dan beberapa hari kemudian saudara Husin Talib datang membawa surat pernyataan jual beli dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, kemudian saya menandatangani untuk mengetahui atas nama kepala desa ;
- Bahwa pada saat itu surat pernyataan jual sudah ditandatangani oleh semua termasuk terdakwa I dan saksi Husin Talib dan Roni Muhriza, dan saya menandatangani surat tersebut untuk mengetahui sebagai kepala desa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

6. Junus Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah sawah ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari saudara Mustapa talip yang sesuai informasi yang saya dapat dari saudara-saudara terdakwa I bahwa telah terjadi jual beli ;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut setahu saksi adalah warisan dari orangtua terdakwa I dan sudah bersertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa pilohayanga sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 dan wilayah tanah sawah tersebut berada di Desa Pilohayanga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

7. Roni Muhridja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembuatan surat jual beli pada tahun 2004, saat itu saksi berada dirumahnya saudara Husin Talib dan saya juga dijadikan sebagai saksi serta menandatangani surat jual beli tersebut ;
- Bahwa perkara ini sudah pernah diajukan ke pengadilan saat itu saksi menjadi saksi ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan jual beli terhadap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saudara Husin Talib membacakan isi surat pernyataan tersebut dengan suara keras ;
- Bahwa Sejak ada putusan pengadilan, terdakwa I yang menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa I menanggapi bahwa saksi tidak berada dirumah saudara Husin Talib pada saat itu, dan terdakwa II menanggapi bahwa semua keterangan saksi, terdakwa II tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa terdakwa pernah pada tahun 2002 saya menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi Mustapa Talib ;
- Bahwa Luasnya sekitar 6000an yang terbagi menjadi 3 (tiga) petak;
- Bahwa kesemuanya terdakwa gadaikan kepada saudara Mustapa talib secara bertahap sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I ada menandatangani kwitansi pada tahun 2003 ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menjual, hanya menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saudara Mustapa Talib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak pernah tandatangan surat pernyataan pada tahun 2004 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I pernah mengajukan perkara ini secara perdata;
- Bahwa Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang terdakwa I yang menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa I mengembalikan uang gadai kepada saudara Mustapa talib sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun saudara Mustapa Talib tidak bersedia ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menjual tanah sawah tersebut, saya hanya melakukan jual gadai kepada saudara Mustapa Talib;
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 yang mengerjakan om dari saudara Mustapa Talib atas ijin dari saudara Mustapa Talib ;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 saudara Mustapa Talib menguasai kemudian pada tahun 2015 saudari Maimuna Radjak mengambil alih tanah sawah tersebut tanpa sepengetahun dan seijin Mustapa Talib;
- Bahwa Terdakwa I selaku Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata melawan saksi MUSTAPA THALIB selaku Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan putusan No. 19/Pdt.G/2010/PN.Lbt tanggal 11 Maret 2011 dengan amar "Mengadili, Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya"
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut, Terdakwa I kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo yang juga telah diberikan putusan Pengadilan dengan No. 18/Pdt/2011/PT.Gtlo tanggal 14 November 2011 dengan amar "Mengadili Sendiri, Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II / Pembanding I dan II Tidak Dapat Diterima".

Terdakwa 2

- Bahwa sertifikat tanah sawah tersebut sudah terdakwa II ambil dari saudari Yunangsi;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah menyuruh saudari Maimuna untuk mengambil tanah sawah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudari Maimuna yang menguasai tanah sawah selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Umar Igrisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan Sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diserobot oleh para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1982, orangtua saksi pernah ada hubungan pembicaraan membeli tanah dari saudara Radjak Manoi selaku orangtua Terdakwa I, kemudian pada tahun 1997 orangtua saksi meninggal dan pada tahun 1997 saksi datang kepada saudara Radjak Manoi dan terjadi kesepakatan untuk membayar cicil pembicaraan orangtua saksi tersebut dan disaksikan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Piloheyanga Barat dan tidak sekampung dengan para terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya

2. Yunangsi Maku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah berupa sawah ;
- Bahwa letak tanah sawah di Desa Piliheyanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa luas tanah sawah yaitu sekitar 6000an lebih ;
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah milik dari saudara Maimun dan Saripa Radjak, karena mereka yang menjual tanah sawah kepada saya dan mereka juga yang menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 saksi membeli tanah sawah tersebut dan saksi membuat surat jual beli ke Kantor Desa setempat, namun Kepala Desa tidak bersedia untuk menandatangani surat tersebut lalu saya mengajak saudara Maimuna dan Saripa Radjak ke Notaris, namun sampai dengan tahun 2016 saksi tidak pernah menikmati hasilnya dari tanah sawah tersebut dengan alasan gagal panen ;
- Bahwa saksi membeli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 125 . 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari saudara Maimun dan Saripa Radjak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memegang sertifikat tanah sawah yang diberikan oleh saudara Maimuna serta kwitansi pembayaran atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Sertifikat tanah sawah sudah saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara dibeli kembali dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Mustapa Talip;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tersebut pada saat itu yang menggarap tanah sawah adalah saudara Maimuna ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Mustapa Talip menggarap tanah sawah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya

3. Sadu Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan kepada saudara Mustapa talib ;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Mustapa Talib ;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang ialah saudara Ibrahim Radjak ;
- Bahwa setahu saksi dilaporkan oleh Mustapa talib sebagai penyerobotan karena sekarang tanah sawah sudah dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Radjak ;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama Radjak Manoi ;
- Bahwa saksi lupa luas tanah sawah tersebut ;
- Bahwa Lokasi tanah sawah tersebut berada di Desa Pilohayanga Kec. Telaga kab. Gorontalo ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa pada tahun 2002 tanah sawah tersebut digadaikan pada saudara Mustapa Talib ;
- Bahwa saksi tau perkara tanah sawah ini pernah disidangkan perdata dipengadilan dan putusan pengadilan ditolak ;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut ialah para terdakwa, sejak para terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saudari Yunangsi Maku pada tahun 2016 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah gadai $\pm$ 7 (tujuh) tahun diambil oleh saudari Maimuna Radjak dan dijual kepada saudari Yunangsi Maku sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa gadaikan tanah sawah tersebut kepada mustapa talib pada tahun 2002 dan itu pun saya mengetahuinya dari cerita para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian gadai tanah sawah namun dalam kwitansi, perjanjiannya selama 15 (lima belas kali panen);
- Bahwa sejak tahun 2016, para terdakwa membeli kembali tanah sawah tersebut dari saudari Yunangsi Maku sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sertifikat tanah sawah tersebut juga sudah dikembalikan kepada para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi Mustapa Talib ;
- Bahwa letak tanah sawah tersebut di Dusun I Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Tanah sawah tersebut milik dari saudara Mustapa Talib yang dibeli dari saksi dan terdakwa Ibrahim Radjak ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saudari Saripa Radjak menjual tanah/sawahnya dengan luas $\pm$ 2.500 M2 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa Ibrahim Radjak alias Sango menggadaikan tanah/sawah lalu tanah tersebut telah dijual kepada saya tahun 2003, lalu pada tahun 2010 anak terdakwa Isman Radjak akan membatalkan dan mengembalikan uang pembayaran atas tanah sawah tersebut namun saya tidak mau, kemudian pada tahun 2016 para terdakwa bersama anaknya langsung melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan ataupun meminta ijin kepada saya ataupun kepada saudari Maimuna Radjak karena pada saat itu tanah sawah tersebut sedang dikerjakan oleh saudari Maimuna Radjak dan sampai dengan sekarang para terdakwa akan menanam padi lagi ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut tercantum pada surat pernyataan jual beli dan saksi Saripa Radjak serta mengetahui Kepala Desa ;



- Bahwa Terdakwa I selaku Penggugat kemudian mengajukan gugatan Perdata melawan saksi MUSTAPA THALIB selaku Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan putusan No. 19/Pdt.G/2010/PN.Lbt tanggal 11 Maret 2011 dengan amar "Mengadili, Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya"
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut, Terdakwa I kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo yang juga telah diberikan putusan Pengadilan dengan No. 18/Pdt/2011/PT.Gtlo tanggal 14 November 2011 dengan amar "Mengadili Sendiri, Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II / Pembanding I dan II Tidak Dapat Diterima".
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penyerobotan awalnya pada tahun 2015 saat saksi Maimunah Rajak yang mengerjakan sawah atas kuasa dari saudara Mustapa Talib hingga dua kali panen, ketika akan menanam padi yang ketiga kali para terdakwa serta anaknya langsung melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan atau ijin kepada saksi Maimunah Rajak ataupun kepada saudara Mustapa Talib, hal ini mereka lakukan hingga panen sampai dengan sekarang ;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dilakukan musyawarah di Desa tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi Mustapa Talib pernah mengajukan somasi kepada terdakwa , tertanggal 26 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara), tanggal 28 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara) dan tanggal 2 Januari 2017 (terlampir dalam berkas perkara), namun para Terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain ;



3. Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah terdakwa I Ibrahim Radjak Alias Sango dan Terdakwa II Rianti Tomayahu Alias Ria yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-04/Limbo/01/2019 tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar para terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada tahun 2002 saksi Saripa Radjak menjual tanah sawahnya yang terletak di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan luas ± 2.500 M2 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa Ibrahim Radjak alias Sango menggadaikan tanah/sawah lalu tanah tersebut telah dijual kepada saksi Mustapa Talib tahun 2003 dan ada surat pernyataan jual beli tanggal 24 April 2004 dan kwitansi tanggal 20 Maret 2002 yaitu jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ibrahim Radjak alias Sango dan Mustapa Talib serta jual beli antara Saripa Radjak dan Mustapa Talib ;

Menimbang, bahwa para terdakwa awalnya pada tahun 2015 saat saksi Maimunah Rajak yang mengerjakan sawah atas kuasa dari saudara Mustapa Talib hingga dua kali panen, ketika akan menanam padi yang ketiga kali para terdakwa serta anaknya langsung melakukan penanaman padi tanpa memberitahukan atau ijin kepada saksi Maimunah Rajak ataupun kepada saudara Mustapa Talib, hal ini mereka lakukan hingga panen sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sawah milik saksi Mustapa Talib yang terletak di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo tersebut oleh para terdakwa setelah diketahui oleh pemiliknya sudah pernah dicoba diselesaikan di Desa akan tetapi tidak berhasil kemudian saksi Mustapa Talib pernah mengajukan somasi kepada terdakwa , tertanggal 26 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara), tanggal 28 Desember 2016 (terlampir dalam berkas perkara) dan tanggal 2 Januari 2017 (terlampir dalam berkas perkara), untuk pindah/tidak menguasai lagi tanah sawah miliknya dari namun para Terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ibrahim Radjak Alias Sango dan Terdakwa II Rianti Tomayahu Alias Ria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,-00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Siregar. S.H.,M.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTY PAYUYU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H.,M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)